

1512413-97.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... o acusado levantou e disse "aqui eu roubo o que eu quiser". A depoente tentou retirar alguns produtos que estavam ao alcance do suspeito, mas ele fez menção de a empurrar e saiu com dois cremes de hidratação. Diante de tal situação, restou apenas chamar a polícia militar que procedeu à abordagem do suspeito e com ele encontrou os produtos em questão.

Os policiais militares Saulo e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1512413-97.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

Vistos.

RODOLFO RODRIGO PIMENTEL DUARTE, devidamente qualificado, está sendo processado como incurso no artigo 157, "caput", c/c o §1º, do Código Penal, porque no dia 24 de maio de 2022, por volta das 08h, na Rua da Consolação, 835, Consolação, nesta comarca da Capital, subtraiu, para si, em proveito próprio, mediante grave ameaça, dois frascos de creme hidratante, sendo que, após a subtração, empregou violência como modo para assegurar a consumação.

Preso em flagrante, foi-lhe concedida a liberdade provisória cumulada com cautelares diversas da prisão (fls. 51/53).

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2022 (fls. 91/92) e o réu, regularmente citado (fl. 104), apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 107/108).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 110/112), durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo, por fim, o réu interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, diante da confissão, desenvolveu pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

Não resta alternativa senão julgar procedente a presente demanda.

A materialidade delitiva é inconteste, achando-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 4), no auto de exibição, apreensão e entrega e no auto de avaliação (fl. 13), bem como nas provas orais produzidas em sede policial e em Juízo, sendo inafastável a autoria.

Em sede policial, o réu confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que seu intuito era subtrair os cremes, mas negou qualquer tipo de violência ou grave ameaça, antes, durante ou depois da subtração dos bens em questão. Já em sede judicial, admitiu integralmente a prática delitiva a si imputada.

E sua versão encontra eco em todo o conjunto probatório acostado aos autos, permitindo a condenação, nos termos da denúncia, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

A representante da empresa vítima, Marinalva, após reconhecer o acusado, mesmo colocado na presença de outros dois réus de processos diversos, disse ser caixa da empresa Farmalisé, sendo que no dia dos fatos viu uma pessoa, ora réu, em atitude suspeita dentro da loja, consistente esta em sentar no chão e encarar os demais. De modo repentino e surpreendente, o acusado levantou e disse "aqui eu roubo o que eu quiser". A depoente tentou retirar alguns produtos que estavam ao alcance do suspeito, mas ele fez menção de a empurrar e saiu com dois cremes de hidratação. Diante de tal situação, restou apenas chamar a polícia militar que procedeu à abordagem do suspeito e com ele encontrou os produtos em questão.

Os policiais militares Saulo e Alana, responsáveis pela prisão em flagrante, ratificaram a versão da vítima e também a descrição fática apresentada na denúncia. De maneira coesa, afirmaram que estavam em patrulhamento quando foram chamados por Miralva, que disse que um indivíduo ingressou no comércio em que trabalha e teria tentado roubá-lo. Após descrição do agente, acabaram por encontrá-lo na Rua Maria Borba. O réu portava os produtos em questão tendo, inclusive, admitido a prática delitiva informalmente.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a participação do acusado no delito em questão, não havendo que se falar em desclassificação nem em absolvição.

Passo à dosagem das sanções.

Na primeira fase da dosimetria penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, observados os critérios do artigo 59, do Código Penal, totalizando, enfatizando os maus antecedentes do acusado; assim a pena é estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa no valor unitário mínimo.

Na segunda fase do cálculo, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, nada havendo a modificar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecem as penas no mesmo patamar.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, atenta à quantidade de pena fixada, aos maus antecedentes e à reincidência, estabeleço a modalidade inicial fechada.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tanto pela impossibilidade objetiva vinculada ao quantum de pena apresentada ao caso concreto e pela violência/grava ameaça intrínseca ao delito, tanto pela inviabilidade subjetiva, vez que o réu é reincidente e registra maus antecedentes.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado RODOLFO RODRIGUES PIMENTEL DURTE como incurso no artigo 157, caput e §1º do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, acompanhado do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Como respondeu ao processo em liberdade e não houve alteração na situação que concedeu a liberdade provisória, assim poderá permanecer o réu até eventual trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando dever-se-á lançar o nome do réu no rol dos culpados, arquivando-se oportunamente.

Ainda, expeçam-se guia de recolhimento e mandado de prisão.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA